



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 34 del 15 GIUGNO 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Trasferimento somme di competenza dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013- Presa atto- Periodo dal 01/01/2020 al 28/12/2020 per somma pari ad euro 8.851,67.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 10,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

DATO ATTO:

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in

caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

TENUTO CONTO:- che in base all'art.252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il **31 dicembre 2013**;

CONSIDERATA: - inoltre, l'obiettivo urgenza di dare immediato avvio **ad ulteriori** procedure preliminari della liquidazione, al fine di contenere al massimo possibile i tempi necessari all'effettuazione della complessiva procedura di risanamento;

RAVVISATO - che oltre alla 1) rilevazione della massa passiva; 2) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; e 3) liquidazione e pagamento della massa passiva, ai sensi dell'art.254 comma 3 del D.Lgs.267/2000; l'O.S.L. deve provvedere alla determinazione della massa attiva effettuata sulla base di quanto già statuito nella deliberazione n.1 del 5 febbraio 2015;

RILEVATO: - che questo Organo Straordinario di Liquidazione con note commissariali prot.n. 22/OSL-1788 del 09/04/2015, n.28/OSL-2081 del 23/04/2015 e n.44/OSL-2764 del 04/06/2015 ha richiesto la determinazione del fondo iniziale di cassa ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera a) del D.P.R. 378/1993, sulla base di quanto risultante al 31/12/2013 rettificato con le riscossioni dei residui attivi incassati alla data di insediamento dell'OSL (05/02/2015) e fino alla concorrenza della cassa, nonché degli eventuali pagamenti dei residui passivi effettuati prima della deliberazione di dichiarazione di dissesto (19/09/2014);

VISTO: - **il precedente Verbale di determinazione del fondo di cassa** iniziale OSL ex art.6 D.P.R. n.378/1993, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace, dal Revisore dei Conti e dal Tesoriere Comunale, trasmesso con nota prot.n.3328 in data 07 luglio 2015, già allegato alla stessa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale **risultava che il fondo di cassa al 31/12/2013 da trasferire all'OSL è di € 134.436,20**;

VISTA: - la precedente delibera della Giunta Comunale dello stesso comune di Squillace n.59 del 09 luglio 2015 con all'oggetto: "**Verbale di determinazione del fondo iniziale di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione: presa atto**",

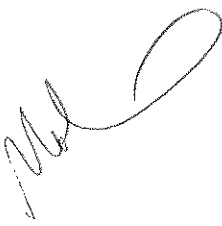
trasmessa in data 15/07/2015 con nota prot.n. 3501 a questo Commissario Straordinario di Liquidazione, con allegato lo stesso Verbale di determinazione del fondo di cassa iniziale OSL ex art.6 D.P.R. n.378/1993, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace, dal Revisore dei Conti e regolarmente vistato dal Tesoriere Comunale per presa visione, già annessa alla presente deliberazione commissariale per farne parte integrante e sostanziale, e dalla quale risultava che il fondo di cassa al 31/12/2013 da trasferire all'OSL è di € 134.436,20;

VISTA: - la precedente deliberazione commissariale n. 8 del 15/07/2015 avente ad oggetto: "*Quantificazione del fondo di cassa al 31/12/2013- Presa atto*", e con la quale si era fatta riserva di eventuali verifiche e approfondimenti ;

CONSIDERATO: - che successivamente alla suddetta determinazione del fondo cassa e fino alla data del 18/11/2015 il Comune di Squillace ha effettuato riscossioni di somme di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione per un importo complessivo di € 274.009,85, per come dettagliatamente riportate nel prospetto allegato alla determinazione del Funzionario del Settore Finanziario datata 18/11/2015;

VISTO: - il nuovo Verbale di determinazione del fondo di cassa iniziale OSL ex art.6 D.P.R. n.378/1993 (determinazione del Registro Generale n.386 del 18/11/2015- determinazione del Settore Finanziario n.56 del 18/11/2015), sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n.5965 in data 26 novembre 2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il fondo di cassa al 31/12/2013 da trasferire all'OSL rideterminato fino alla data del 18/11/2015 è di € 408.446,05;

VISTA: - la delibera della Giunta Comunale dello stesso comune di Squillace n.81 del 27/11/2015 con all'oggetto: <*Determinazione Registro Generale n.386 del 18/11/2015 avente per oggetto "dissesto finanziario: trasferimento fondo cassa all'O.S.L."- Presa atto*>", trasmessa in data 10/12/2015 con nota prot.n. 6234 a questo Commissario Straordinario di Liquidazione (*acquisita in pari data al prot.425/OSL*), con allegato lo stesso Verbale di determinazione del fondo di cassa iniziale OSL ex art.6 D.P.R. n.378/1993, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace, che viene annessa alla presente deliberazione commissariale per farne parte integrante e sostanziale, e dalla quale risulta che il fondo di cassa al 31/12/2013 e fino alla data 18/11/2015 da trasferire all'OSL è di € 408.446,05;



VISTO - che si è preso atto della predetta delibera di Giunta con allegato Verbale di quantificazione del fondo cassa iniziale OSL, rideterminato per come sopra meglio descritto;

DATO ATTO: - che l'esatto importo ricostituito sulla base delle suddette risultanze è stato già accreditato sul proprio conto della liquidazione;

RICHIAMATA: - la precedente deliberazione commissariale e le note con le quali si chiedeva al Comune di Squillace l'esatta quantificazione del fondo di cassa da trasferire all'OSL, nonché, <il riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data

del 31/12/2013>;

RITENUTO:

- che con delibera commissariale n.16 del 10/12/2015 si è statuito, altresì, che con successivo verbale il Comune doveva provvedere a rendicontare gli incassi ulteriori del 2015 e 2016 in c/residui al 31/12/2013 che rientrano nella competenza dell'OSL;

VISTA:

- la **determinazione** del Registro Generale n.65 del 10/03/2016- determinazione del Settore Finanziario n.11 del 10/03/2016, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n.2870 in data 6 maggio 2016, acquisita ala prot.OSL n.250 del 28/04/2017, con la quale il Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle somme riscosse dal 19/11/2015 al 31/12/2015 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a complessive € 12.320,26;

TENUTO CONTO:

- che la somma statuita con la **determinazione** del Registro Generale n.65 del 10/03/2016- determinazione del Settore Finanziario n.11 del 10/03/2016 di cui al punto precedente è stata già riscossa con propria riversale n.28 in data 09/11/2016;

VISTA:

- la **determinazione** del Registro Generale n.540 del 21/12/2016- determinazione del Settore Finanziario n.94 del 31/12/2016), sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n.2525 in data 26 aprile 2017, acquisita ala prot.OSL n.251 del 28/04/2017, con la quale il Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle somme riscosse dal 01/01/2016 al 31/12/2016 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a complessive € 29.965,42;

VISTA:

- la **determinazione** del Registro Generale n.156 del 26/04/2017- determinazione del Settore Finanziario n.21 del 26/04/2017, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n.2529 in data 27 aprile 2017, acquisita ala prot.OSL n.252 del 28/04/2017, con la quale il Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle somme riscosse dal 01/01/2017 al 26/04/2017 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a complessive € 241.596,58;

VISTA:

- la **precedente deliberazione Commissariale n. 15 del 28/04/2017** avente ad oggetto: **Trasferimento somme di competenza dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013-** Presa atto.

VISTA:

- la **determinazione** del Registro Generale n.603 del 29/12/2017- determinazione del Settore Finanziario n.116 del 29/12/2017, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n.242 in data 11 gennaio 2018, acquisita al prot.OSL n.04 del 11/01/2018, con la quale il Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle somme riscosse dal 27/04/2017 al 29/12/2017 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a complessive € 22.781,15;

VISTA:

- la **precedente deliberazione Commissariale n.3 del 25/01/2018** avente ad oggetto: **Trasferimento somme di competenza dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013-** Presa atto- Periodo dal 27/4/2017 al 29/12/2017 per somma pari ad euro 22.781,15.

- VISTA:** - la **determinazione** del Registro Generale n.321 del 13/07/2018-
determinazione del Settore Finanziario n.72 del 13/07/2018, sottoscritto
dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e
trasmissione con nota prot.n.4521 in data 13 Luglio 2018, **acquisita al**
prot.OSL n.177 del 13/07/2018, con la quale il Responsabile ha dato
atto e disposto il trasferimento delle **somme rimosse dal 01/01/2018 al**
12/07/2018 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a
complessive € 30.758.75;
- VISTA:** - la **precedente deliberazione Commissariale n.59 del 19/07/2018**
avente ad oggetto: Trasferimento somme di competenza
dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013-
Presa atto- Periodo dal 01/01/2018 al 12/07/2018 per somma pari
ad euro 30.758.75.
- VISTA:** - la **determinazione** del Registro Generale n.677 del 28/12/2018-
determinazione del Settore Finanziario n.169 del 28/12/2018,
sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Squillace e trasmesso con nota prot.n.87 in data 07 GENNAIO 2019 ,
acquisita al prot.OSL n.1 del 07/01/2019, con la quale il
Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle **somme**
rimosse dal 13/07/2018 al 31/12/2018 di competenza di questo
O.S.L. ammontanti a complessive € 20.993,69;
- VISTA:** - la **precedente deliberazione Commissariale n. 01 del 19/01/2019**
avente ad oggetto: Trasferimento somme di competenza
dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013-
Presa atto- Periodo dal 13/07/2018 al 31/12/2018 per somma pari
ad euro 20.993,69.
- VISTA:** - la **determinazione** del Registro Generale n.730 del 31/12/2019-
determinazione del Settore Finanziario n.166 del 31/12/2019,
sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Squillace e trasmesso con nota prot.n.131 in data 09 GENNAIO 2020
, **acquisita al prot.OSL n.10 del 10/01/2020**, con la quale il
Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle **somme**
rimosse dal 01/01/2019 al 31/12/2019 di competenza di questo
O.S.L. ammontanti a complessive € 33.272,64;
- VISTA:** - la **precedente deliberazione Commissariale n. 03 del 16/01/2020**
avente ad oggetto: Trasferimento somme di competenza
dell'O.S.L. per incremento del Fondo di cassa al 31/12/2013-
Presa atto- Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per somma pari
ad euro 33.272,64.
- VISTA:** - la **determinazione** del Registro Generale n.679 del 28/12/2020-
determinazione del Settore Finanziario n.156 del 28/12/2020,
sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Squillace e trasmesso con nota prot.n.3091 in data 09 GIUGNO 2021,
acquisita al prot.OSL n. 63 del 09/06/2021, con la quale il
Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle **somme**
rimosse dal 01/01/2020 al 28/12/2020 di competenza di questo
O.S.L. ammontanti a complessive € 8.851,67;
- 
VISTO: - il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "il

Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto: " il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (e successive modificazioni ed integrazioni);

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto del contenuto della *Determinazione* del Registro Generale n.679 del 28/12/2020-** determinazione del Settore Finanziario n.156 del 28/12/2020, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace e trasmesso con nota prot.n. 3091 in data 09/06/2021, acquisita al prot.OSL n. 63 del 09/06/2021, con la quale il Responsabile ha dato atto e disposto il trasferimento delle somme rimosse *dal 01/01/2020 al 28/12/2020 di competenza di questo O.S.L. ammontanti a complessive € 8.851,67;*
- 3) **Di prendere atto che la somma sopra meglio evidenziata pari ad euro 8.851,67 (periodo: 01/01/2020- 28/12/2020) andrà ad incrementare il fondo cassa al 31/12/2013 già rideterminato con gli ulteriori incassi alla data del 18/11/2015, il cui contenuto è riportato nella delibera di Giunta Municipale n.81 datata 27/11/2015 del comune di Squillace (CZ) con all'oggetto: <Determinazione Registro Generale n. 386 del 18/11/2015 avente per oggetto "dissesto finanziario: trasferimento fondo cassa all'O.S.L."- Presa atto>,, ex art.6 D.P.R. n.378/1993, trasmessa in data 10/12/2015 con nota prot.n. 6234 a questo Commissario Straordinario di Liquidazione (acquisita in pari data al prot.425/OSL), con allegato il relativo Verbale sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace, dal Revisore dei Conti e regolarmente vistato dal Tesoriere Comunale per presa visione, e del cui provvedimento si è già preso atto con propria deliberazione commissariale n.16 del 10/12/2015, così come già integrato con le seguenti delibere commissariali:**
 - n.15 del 28/04/2017 per somme rimosse dal 01/01/2017 al 26/04/2017;
 - n. 3 del 25/01/2018 per somme rimosse dal 27/04/2017 al 29/12/2017;
 - n.59 del 19/07/2018 per somme rimosse dal 01/01/2018 al 12/07/2018;
 - n.01 del 10/01/2019 per somme rimosse dal 13/07/2018 al 31/12/2018;
 - n.03 del 16/01/2020 per somme rimosse dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- 4) **Di riservarsi eventuali ulteriori verifiche ed approfondimenti in merito alle valutazioni ed ai criteri di elaborazione utilizzati per la quantificazione delle somme indicate ed in merito ad alcune date di riferimento;**
- 5) **Di demandare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace ad emettere i relativi mandati di pagamento di € 8.851,67 a favore di questo Commissario Straordinario di Liquidazione mediante girofondi sul conto di Tesoreria Unica n. 0319424 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed intestato a Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Squillace;**
- 6) **Di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:**
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 7) **Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;**



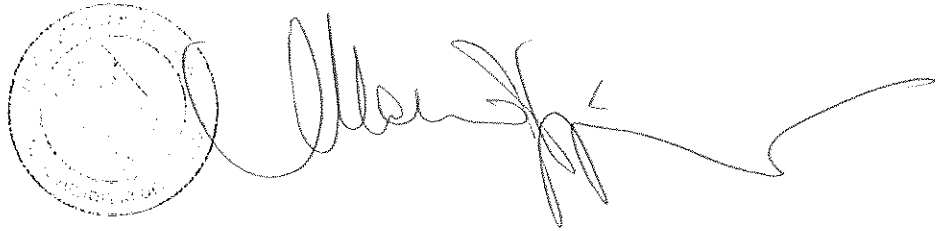
8) di dare incarico al Responsabile del Servizio Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:

- al Tesoriere;
- al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ);
- al Revisore dei Conti;
- al Sindaco dell'Ente;
- al Segretario Comunale.

Alle ore 10,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Pizzino', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

